Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 424, reclama don Daniel Godoy Lagos, candidato a diputado por el Distrito N°19, Región de Ñuble, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, contra la resolución N°G1074, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo las observaciones N°3, N°9, N°10 y N°11 y rechazó gastos por $7.036.801, mantuvo la observación N°12, sobre cuatro voluntarios menores de edad, y no autorizó reembolso. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 471). Pide que se revoque la resolución, se apruebe íntegramente la cuenta y se autorice el reembolso de $15.355.534 (foja 426);

2°) Que, la observación N°3 recae sobre las boletas de honorarios N°8 y N°12 de don Christian David Araya Muñoz, ingeniero comercial, ambas de quince de noviembre de dos mil veinticinco, por $1.354.800 y $1.020.000: la primera, por la impresión de volantes, la confección de llaveros y calendarios y el estampado de textiles, con materiales del candidato; la segunda, por la confección, instalación, cuidado y retiro de palomas y otra publicidad (fojas 152 y 180). Ambas se declararon pendientes de pago y se solicitaron en reembolso (fojas 124, 125 y 344). El Servicio Electoral estimó que son gastos comprendidos en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 que no se incluyeron en el informe previo a la elección, y mantuvo la observación y rechazó el gasto (considerando 7°, foja 413);

3°) Que, el artículo 44 bis obliga a informar al Servicio Electoral, hasta antes del día de la elección, los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 que superen las treinta unidades de fomento por proveedor único en toda la campaña, y el inciso quinto del artículo 47 dispone que el gasto no informado se rechaza. Las dos boletas documentan pagos a una persona por servicios prestados a la candidatura, de la letra d): el prestador cobra honorarios por su trabajo de impresión, confección, estampado, instalación, cuidado y retiro, sobre materiales que puso el candidato, y no

vende la propaganda misma, a diferencia de los letreros comprados por unidad (Rol N°188-2026). Sumadas, superan las treinta unidades de fomento. Cargar las boletas al sistema de rendición antes de la elección, como afirma el reclamante, no es presentar el informe previo, y el error involuntario no altera la consecuencia que la ley fija (Roles N°752 y N°1.837-2025 y N°184, N°200 y N°202-2026). Por eso, la observación se mantiene;

4°) Que, la observación N°9 recae sobre la boleta de honorarios N°9 de don Jorge Eduardo Sepúlveda Lagos, de quince de noviembre de dos mil veinticinco, por $952.001, por sus servicios de cuidador nocturno y aseo del comando regional entre el veintidós de septiembre y el veintidós de noviembre de ese año, declarada pendiente de pago, solicitada en reembolso e incluida en el informe del artículo 44 bis (fojas 18, 124, 311 y 344). El oficio pidió un informe de actividades con detalle, fechas, medios de comprobación, firmas y tres cotizaciones (foja 351). La respuesta anunció un informe sobre "servicios de apoyo logístico y territorial", que no consta en el expediente (foja 367). El Servicio Electoral mantuvo la observación y rechazó el gasto porque ese informe describe un servicio distinto del consignado en la boleta, y agregó que el gasto no se incluyó en el informe del artículo 44 bis (considerando 8°, foja 413), lo que no es efectivo (foja 18);

5°) Que, ante este Tribunal el reclamante reconoce que subió por error el informe de otra observación y acompaña el que corresponde a esta boleta: un registro de la prestación con la recepción conforme firmada por la administradora electoral, el candidato y el prestador; la descripción del servicio —encargado de la sede, donde pernoctaba, y de su aseo, desde el arriendo del comando hasta su entrega—, con su período; cotizaciones de otros tres prestadores; y fotografías del comando, del dormitorio y del aseo (fojas 429 a 436). El informe de actividades acredita la prestación y puede acompañarse en cualquier etapa, incluso ante este Tribunal (Rol N°1.667-2025), que ha tenido por subsanada la observación con informes y respaldos presentados en esta sede (Roles N°1.773 y N°1.837-2025). Estos antecedentes son los que el oficio pidió, describen un servicio que coincide con la boleta, con el formulario de gastos y con el informe del artículo 44 bis

presentado antes de la elección (fojas 18 y 124), y muestran un precio acorde con los valores cotizados. Por eso, esta observación se levanta;

6°) Que, la observación N°10 recae sobre la boleta de honorarios N°16 de don Christian David Araya Muñoz, de quince de noviembre de dos mil veinticinco, por $1.310.000, por la creación de jingles, la filmación y edición de videos y el manejo de las redes sociales de la campaña, declarada pendiente de pago y solicitada en reembolso (fojas 124, 142 y 344). Es un pago a una persona por servicios prestados a la candidatura, de la letra d), que supera las treinta unidades de fomento y no se incluyó en el informe del artículo 44 bis, presentado ese mismo día después de emitida la boleta (foja 18); la administradora electoral reconoció la omisión como un error (foja 368). La resolución cita por error la boleta N°9; el gasto rechazado es el de la boleta N°16 (Rol N°175-2026). La omisión del informe previo basta para el rechazo, cualquiera sea el mérito del informe de actividades (Roles N°173 y N°176-2026). Por eso, la observación se mantiene;

7°) Que, la observación N°11 recae sobre la boleta de honorarios N°15 del mismo prestador, de quince de noviembre de dos mil veinticinco, por $2.400.000, por servicios de logística y traslados del equipo de campaña entre el diecisiete de septiembre y el catorce de noviembre de ese año, declarada en la cuenta como gasto de desplazamiento, pendiente de pago y solicitada en reembolso (fojas 125, 160 y 344). El Servicio Electoral tuvo por respondido el requerimiento sobre el valor de mercado y mantuvo la observación sólo porque el gasto, que estimó de las letras c) y d) del artículo 2, no se incluyó en el informe del artículo 44 bis (considerando 10°, foja 415). El informe del prestador y las cotizaciones de empresas de transporte describen el servicio: movilización y traslado de brigadistas, voluntarios y del candidato a las actividades, y transporte, instalación y retiro de palomas y otro material de propaganda (fojas 160 a 162 y 441 a 449), y las capturas del historial de rutas del prestador muestran los desplazamientos en vehículo de tres de esos días (foja 450). Son gastos realizados para el desplazamiento de las personas que prestan servicios a la candidatura y para el transporte de

implementos de propaganda, de la letra e) del artículo 2, que el artículo 44 bis no comprende, aunque los preste un tercero (Roles N°1.667 y N°1.697-2025 y N°179-2026). No correspondía exigir el informe previo, y el gasto no se rechazó por otra razón. Por eso, esta observación se levanta;

8°) Que, la observación N°12 recae sobre la valorización, en $300.000, del trabajo de doce voluntarios de la campaña, cuatro de ellos menores de dieciocho años (fojas 127, 329 y 353). Al responder el oficio, la administradora electoral reconoció la improcedencia de incluir a esos cuatro voluntarios y pidió excluir $100.000 y mantener los $200.000 restantes (foja 462); ante este Tribunal, el candidato acompaña las autorizaciones de los padres y sostiene que actuó de buena fe (fojas 425 y 463 a 469). El Servicio Electoral mantuvo la observación y sugirió derivar los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral (considerando 11°, foja 415). El trabajo voluntario avaluado es un aporte estimable en dinero (artículos 2, letra h), 9 y 46 de la Ley N°19.884), y sólo pueden efectuar aportes las personas que hayan cumplido dieciocho años (artículo 10, inciso primero), sin excepción por la autorización de los padres ni por la buena fe de la candidatura. Mantenerla sólo excluye de la cuenta un aporte que la ley no admite, por $100.000, como la propia candidatura lo pidió. Por eso, la observación se mantiene; y

9°) Que, **l**evantadas las observaciones N°9 y N°11, el gasto rechazado queda en $3.684.800, correspondiente a las boletas de honorarios N°8, N°12 y N°16 de don Christian David Araya Muñoz, el 16,7% de los $22.086.575 que la cuenta declaró como gastos. Ese porcentaje no alcanza el veinte por ciento que este Tribunal ha considerado para estimar configurada una omisión grave en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884 (Roles N°1.667 y N°1.725-2025); por lo tanto, el rechazo de la cuenta queda sin efecto y la cuenta se aprueba con las observaciones N°3, N°10 y N°12. Aprobada la cuenta, concurre el presupuesto del artículo 17 de la misma ley para el reembolso de los documentos pendientes de pago aceptados, incluidas las boletas N°9 y N°15 levantadas, que el Servicio Electoral debe determinar en lo que corresponda, sin

exceder el máximo legal (considerando 14°). En cuanto a la derivación de los antecedentes de la observación N°12 que sugiere el considerando 11°, ésta no constituye una sanción, y la existencia de una eventual infracción se determina en el procedimiento respectivo, en el que la candidatura puede hacer valer sus alegaciones.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°9 y N°11, se deja sin efecto el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, que queda aprobada con las observaciones N°3, N°10 y N°12, y se ordena al Servicio Electoral determinar el reembolso en lo que corresponda, hasta el máximo legal; se precisa que el gasto rechazado en la observación N°10 corresponde a la boleta de honorarios N°16 de don Christian David Araya Muñoz, y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°189-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°189-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

ABD728C2-FA08-4837-B988-A53FBFA6D9AB
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.